

无锡市梁溪区人民检察院

起诉书

梁检刑诉〔2024〕XXX号

被告人王浩，男，1995年3月10日出生，居民身份证号码3201*****5555，汉族，大专文化，无业，户籍所在地江苏省南京市江宁区XX路XX号，住址无锡市梁溪区XX路XX号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年7月5日被南京市公安局江宁分局取保候审（已判决）；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年9月21日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年11月20日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑（二审取保候审中）。因涉嫌侵占罪，于2024年1月21日被无锡市公安局梁溪分局刑事拘留，经本院批准，于2024年1月30日被无锡市公安局梁溪分局执行逮捕，现羁押于无锡市梁溪区看守所。

本案由无锡市公安局梁溪分局侦查终结，以被告人王浩涉嫌侵占罪，于2024年2月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2024年2月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2024年1月15日，被告人王浩名下银行卡（卡号：6217*****1111，该卡于2023年7月5日被冻结，冻结期限六个月至2024年1月4日届满）收到一笔人民币200,000元的入账。经查，该款项系上游电信诈骗团伙操作失误转入，原计划转入其他账户。

2024年1月16日，被告人王浩明知该200,000元非本人所有，仍前往无锡市梁溪区XX银行网点，持本人身份证将该款项全部取现，后用于偿还个人债务及消费。

2024年1月20日，被告人王浩在无锡市梁溪区XX路XX号出租屋内被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

书证：银行账户交易流水、取现记录、户籍证明、抓获经过、银行卡冻结及解冻记录等；

电子数据：银行监控录像截图；

被告人供述与辩解：被告人王浩的供述。

本院认为，被告人王浩将代为保管的他人财物（误转入其账户的资金）非法占为己有，数额较大，拒不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵占罪追究其刑事责任。被告人王浩多次犯罪，主观恶性较深。被告人王浩到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人王浩自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

无锡市梁溪区人民法院

检察员：XXX

2024年2月25日